

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕58号

纪律处分决定书

当事人：付京，男，1984年4月出生，登记为东湖产业投资基金管理有限公司（以下简称东湖产业公司）法定代表人、董事总经理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）和《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和相关自律规则，协会于2022年10月31日向付京下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2022〕488号）。付京如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在收到告知书之日起5个工作日内向协会提交书面申辩意见或听证申请。付京未在规定期限内提交相关意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，东湖产业公司存在以下违规事实：

一是将管理人固有财产混同于基金财产投资。东湖产业公司管理的“武汉循环经济产业投资基金（有限合伙）”（以下简

称“循环产业基金”)财产账户中留存该公司已计提未结算的管理费。根据借款合同与银行回单,2018年9月至2019年6月期间,东湖产业公司将前述资金中的部分管理费通过“循环产业基金”出借给该基金的某已投资项目并约定收取利息,构成私募基金管理人将固有财产混同于基金财产进行投资。以上情形违反了《私募基金监管办法》第二十三条、《私募投资基金管理人内部控制指引》(以下简称《内控指引》)第十八条关于不得将管理人固有财产混同于基金财产进行投资的规定。

二是存在非专业化经营情况。2019年3月至12月期间,东湖产业公司以10%/年的利率向武汉某公司借入4700万元,并以11%/年的利率分别出借给“循环产业基金”的两个已投资项目。因前述两个已投资项目公司未能按期还款,东湖产业公司被债权人起诉后被申请强制执行,公司法定代表人付京亦被限制高消费。根据《执行和解协议书》,目前公司已与债权人达成和解,待相应款项清偿后可撤销限高措施。借款协议虽以生产经营短期周转为名,但形成了以借贷的方式赚取利差的实质,构成非专业化经营,且相关经营行为给管理人的正常运营造成影响。以上行为违反了《内控指引》第八条关于私募基金管理人应当坚持专业化管理原则的规定。

三是未履行产品托管义务。东湖产业公司未按“循环产业基金”合伙协议约定对基金进行托管。以上情形违反了《私募基金监管办法》第二十一条、《内控指引》第二十一条关于除基金合同另有约定外,私募基金应当由托管人托管的规定。

四是基金产品运作不规范。“循环产业基金”存在对外投资某项目已达9年而未进行工商确权的情形。以上情形违反了

《私募投资基金备案须知》第二十条关于合伙型基金应向工商机关申请办理登记或变更的要求。

五是未履行谨慎勤勉义务。东湖产业公司在管理“循环产业基金”过程中，未能按照合伙协议约定，每年召开合伙人会议。以上情形违反了《私募基金监管办法》第四条、《内控指引》第七条关于管理人应该做到勤勉尽责、恪尽职守的规定。

以上事实有借款合同、银行回单、基金合同、公司情况说明、行政监管措施决定书、工商登记信息、股权转让协议等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。付京作为东湖产业公司的高级管理人员应当对其任期内公司的违规行为承担相应责任。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第二十九条，《纪律处分实施办法（试行）》第六条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

取消付京基金从业资格，并将其加入黑名单，期限为三年。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2023 年 3 月 13 日

抄送：证监会市场二部，湖北证监局、浙江证监局。